

1500578-15.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao réu.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/18), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 27/28 e 29/30), pelo laudo de constatação (fls. 38/43) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 228/231).

Quanto à autoria, foi confirmada pelos depoimentos dos agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

1500578-15.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500578-15.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SANTOS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

VINICIUS SANTOS DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29, do CP, isto porque em, em horário e lugar indicados na inicial, o réu guardava para entrega e consumo de terceiros 1900 porções de cocaína, com peso líquido de 1.275,87g, (um quilo, duzentos e setenta e cinco gramas e oitenta e sete decigramas), 2256 porções de maconha, com peso líquido de 3.222,60, (três quilos, duzentos de vinte e duas gramas e sessenta decigramas), 1.570 porções de cocaína na modalidade crack, com peso líquido de 451,38g (quatrocentos e cinquenta e um gramas e trinta e oito decigramas) e 307 frascos de lança-perfume, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 07/03/2022 a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 130/133).

Foi determinada a notificação do réu, que apresentou defesa prévia (fls. 196/209).

Em 30/03/2022, não sendo o caso de absolvição sumária, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 217/220).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 269/270).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu por entender bem demonstradas a autoria e materialidade do crime, enquanto a Defesa, por sua

vez, postulou pela absolvição do acusado ante a insuficiência de provas (fls. 269/270).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Restaram comprovadas no curso da instrução processual a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao réu.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/18), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 27/28 e 29/30), pelo laudo de constatação (fls. 38/43) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 228/231).

Quanto à autoria, foi confirmada pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante e pela condução do acusado.

A testemunha Osório Rodrigues Filho, policial militar, disse que, anteriormente ao crime aqui apurado, aconteceu uma tentativa de roubo contra um policial, na qual, inclusive, houve troca de tiros entre os policiais e os roubadores. Empreenderam diligências para localização dos indivíduos e, ao final da tarde, receberam informação via Copom acerca de um sujeito chamado Maurício, que teria participado do roubo. Posteriormente constataram que esse indivíduo morava na mesma residência do réu. Dirigiram-se até o local informado e quando se aproximaram do portão viram o réu. Disse que, ao avistar os policiais, o réu empreendeu fuga, mas conseguiram detê-lo dentro da residência. Lá dentro encontraram entorpecentes diversos e em grande quantidade no quarto do réu (cerca de 8kg). As drogas já estavam prontas para o comércio. Em certo momento ficaram sabendo que o réu é irmão do Maurício. Localizaram também o Maurício na casa de cima, localizada no mesmo terreno, que confessou a tentativa de roubo. Contou que no momento de sua abordagem, o Maurício disse que as drogas eram dele; entretanto, em solo policial mudou sua versão. Ao ser abordado o réu disse que as drogas estavam em seu quarto. Esclareceu que eram duas casas, o Maurício morava na casa de cima e o réu morava na térrea, com a mãe e a irmã. Foi apreendido também um caderno com anotações.

A testemunha Marcos Fernando Varela Rego, também policial militar, corroborou o depoimento de seu colega de farda.

Em seu interrogatório, o réu Vinicius Santos de Araújo negou a prática delitiva. Disse que morava em outra residência, mas que no dia dos fatos foi ver sua mãe. Asseverou que havia acabado de chegar na casa quando foi abordado pelos policiais. Disse que os PMS acharam que ele era o Maurício, por isso o prenderam. Contou que pegaram seu celular, mas não acharam nada de ilícito. Disse que não mora na casa onde foi feita a diligência, pois lá só tem o quarto da sua mãe e o quarto de sua irmã pequena. Já foi preso por roubo de carro e porte de arma.

Todavia, a versão do acusado não merece prevalecer, eis que dissociada das demais provas produzidas nos autos.

Quanto aos depoimentos das testemunhas, em que pesem serem policiais que efetivaram a diligência, tal circunstância não lhes retira a credibilidade. Tratam-se de agentes públicos, que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, seus depoimentos devem ser acolhidos sem reservas quando não se demonstra interesse concreto na incriminação de pessoas anteriormente desconhecidas, como no caso em exame.

Desse modo, entre a versão dos policiais, considerados isentos, pois nada se apurou que indicasse interesse específico deles na incriminação do acusado, e a frágil versão apresentada pelo réu, deve se dar maior credibilidade a dada pelos agentes públicos.

Importante salientar que a versão do acusado, de que não morava na residência onde as drogas foram apreendidas, não restou comprovada no decorrer do processo. Nem mesmo os familiares do réu, tais como sua mãe e seu padrasto, que foram mencionados por ele durante o interrogatório, e que, em teoria, teriam total interesse em ajudá-lo a se livrar de uma acusação e que poderiam reiterar o fato dele não residir no local e não ser o dono dos entorpecentes, tiveram interesse em defender a inocência dele, colocando em xeque a veracidade da versão por ele apresentada. Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci: "A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição" (Manual de Processo Penal e

Execução Penal, 8ª ed., p. 508).

Portanto, as provas produzidas, aliadas às circunstâncias do caso, mais precisamente a grande quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da droga (1900 porções de cocaína, 2256 porções de maconha, 1.570 porções de cocaína na modalidade crack e 307 frascos de lança-perfume, que totalizam aproximadamente 8 quilos de drogas) permitem inferir o objetivo do comércio espúrio de entorpecente, nos termos dos critérios descritos no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, de forma a tipificar a conduta descrita no artigo 33, caput, da referida lei, na modalidade "guardar", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Assim, as provas produzidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, ficando prejudicada a tese defensiva que visava a absolvição do acusado por ausência de provas.

A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não pode ser reconhecida ao acusado uma vez que ostenta maus antecedentes (fls. 253/254).

Diante de tais considerações, demonstradas a autoria e materialidade delitivas, passa-se à dosimetria da pena de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal. Na primeira fase, em observância ao enunciado do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que as circunstâncias de diversidade das drogas apreendidas, maconha, lança-perfume, cocaína e crack, bem como a natureza dessas últimas, que são entorpecentes com maior poder lesivo e alta capacidade de causar dependência, justificam a majoração da reprimenda.

Com relação às diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado ostenta duas condenações anteriores definitivas com trânsito em julgado, conforme se verifica pela certidão de objeto pé juntada às fls. 253/254, devendo umas delas ser utilizada para fins de reincidência a aumentar sua pena por ocasião da segunda fase de dosimetria, enquanto a outra considerada como mau antecedente nesta primeira fase; poucos elementos foram colhidos acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos são os inerentes ao crime; tampouco as consequências do crime exigem maior reprovação; por último, tratando-se de crime vago, não se cogita de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática da infração.

Diante de tais circunstâncias analisadas isoladamente, e considerando a natureza e diversidade das drogas apreendidas, circunstâncias preponderantes, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estes fixados em valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, uma vez que não há nos autos elementos suficientes a aferir a real situação econômica do acusado.

Inexistem atenuantes e presente a agravante da reincidência (fls. 253/254), agravo sua pena, fazendo-a provisória em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, torno-a definitiva no patamar já fixado.

Diante da pena aplicada e sendo o réu reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, "a" e "b", do Código Penal. Por fim, deixo de observar na presente sentença a diretriz estabelecida pelo artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, uma vez que o tempo em que o réu ficou preso durante o processo não terá o condão de modificar o regime inicial de cumprimento de sua pena, cabendo ao juízo da execução a efetiva detração para fins de extinção do tempo de pena já cumprido.

Ante o exposto, e por todo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar VINICIUS SANTOS DE ARAUJO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29, do CP, na conduta de "guardar", à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Persistindo os pressupostos e requisitos anteriormente analisados para a decretação da prisão preventiva, e agora com maior razão diante da condenação in concreto, tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e também para assegurar a ordem pública, considero que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, motivo

pelo qual mantenho a custódia e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se a guia de execução provisória e recomende-o na prisão em que se encontra. Condene ainda o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se guia de execução definitiva;
 - Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor do réu de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal;
 - Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal;
 - Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
- P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 29 de abril de 2022.